

1534564-77.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1534564-77.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534564-77.2020.8.26.0050, c. 974/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2322534/2020 - 81º D.P. BELEM, 10482233 - 81º D.P. BELEM, 1221/20/345 - 81º D.P. BELEM, 3133/20/231 - 81º D.P. BELEM, 2322534 - 81º D.P. BELEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DUGLAS VITORINO DE SOUSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ROBERTO DUGLAS VITORINO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 20 de setembro de 2020, em horário incerto, nas dependências do "Hotel Xequê-Mate", localizado na Rua Júlio de Castilhos, 809, Belenzinho, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, uma mochila, pertencente à vítima Aleilza Santos de Oliveira.

Consta ainda que, no dia 18 de novembro de 2020, no período da manhã, na Rua Saldanha Marinho, 248, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, o réu Roberto subtraiu, para si, documentos pessoais e cartões bancários, um notebook da marca Lenovo e a quantia de R\$50,00, pertencentes à vítima Gabriel José Bento Mariano. A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 146/147). O réu foi citado (fls. 156) e ofertou defesa preliminar (fls. 160).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comuns à acusação e defesa, sendo o acusado interrogado nesta data. Pelas partes não foram requeridas diligências.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado com relação ao furto da vítima A. e absolvição quanto ao outro furto por insuficiência de provas. Quanto às penas, requereu aumento da pena-base pelo mau antecedente, reconhecimento da agravante da calamidade pública, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no patamar mínimo, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e incidência da figura privilegiada.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. O conjunto probatório carreado aos autos viabiliza a condenação do réu, pois estão devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

A vítima A. narrou que na data dos fatos estava trabalhando quando foi abrir a porta para um cliente deixar o hotel, mas a porta não trancou quando se fechou. A depoente dirigiu-se para uma sala para passar roupa, onde estava a sua mochila. Depois, dirigiu-se para a recepção. De repente, foi surpreendida por uma pessoa se levantando do chão, atrás do balcão. O balcão é alto, então a depoente tinha acesso visual apenas da parte superior do corpo da pessoa, que perguntou sobre pernoite no hotel, sendo que a depoente respondeu que precisaria do documento, mas ele disse que estava sem e deixou o local. Alguns minutos depois outra funcionária do hotel deu por falta da mochila dela e da depoente. Avisaram a dona do hotel que resgatou as imagens das câmeras, nas quais foi possível verificar o momento da subtração, que foi executada pela mesma pessoa que conversou com a depoente momentos antes. Acredita que tal pessoa conseguiu acessar o interior do hotel após a saída do cliente, que acabou não trancando a porta. A porta de acesso para a sala de passar roupa, onde estava sua mochila fica no corredor, um pouco distante da recepção onde a depoente estava. Reconheceu o réu em audiência como autor do delito.

A vítima G. narrou que na data dos fatos estava em sua casa, dormindo, quando foi surpreendido pela presença de uma pessoa, que abriu a porta e ao perceber sua presença fechou-a e deixou o local. O depoente levantou-se e escutou seus vizinhos chamando por ajuda. Eles informaram que alguém teria entrado na casa deles e praticado um furto. O depoente foi verificar seus pertences e deu por falta de um notebook e de sua carteira. Foram ao Distrito Policial, mas seu vizinho não quis registrar ocorrência. O quarto onde o depoente estava tinha iluminação natural por conta de uma janela existente do cômodo contíguo. No Distrito Policial não viu quaisquer fotos. Acionou o 190 e passou aos policiais as características do indivíduo. Afirma que acessou imagens de uma imóvel vizinho, nas quais era possível ver o momento em que o indivíduo ingressou na casa de seu vizinho e saiu pela garagem de sua casa. Exibiu tais imagens na delegacia, mas não forneceu uma cópia delas. Passados alguns dias, recebeu contato de policiais militares, que informaram que teriam abordado o responsável pelo furto em sua residência. Foi ao Distrito Policial e lá chegando já visualizou um indivíduo detido, o qual o depoente reconheceu de imediato. Foi levado a uma sala para reconhecimento, oportunidade na qual lhe foi exibido apenas um indivíduo. Indicou o réu com 60% de certeza como sendo o indivíduo que viu em sua residência.

O policial militar relatou que não atendeu às ocorrências tratadas nestes autos. Disse que chegou ao seu conhecimento diversas informações sobre furtos que estavam ocorrendo na região, sendo que todas as vítimas forneciam as mesmas características. O depoente teve acesso a uma imagem do indivíduo, extraída de uma

câmera de uma das vítimas. Efetuou a abordagem do réu por outro fato. Ele nada falou especificamente sobre os fatos tratados nestes autos, sendo que apenas disse que pararia de cometer furtos, de forma genérica.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que nunca esteve no hotel mencionado na denúncia, tampouco entrou em qualquer residência na rua dos fatos.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado com relação ao primeiro delito (vítima A.). Com efeito, tal vítima disse que ainda no dia dos fatos teve acesso às imagens do momento da subtração e que ao visualizar tais imagens conseguiu reconhecer a pessoa como sendo aquela com a qual havia mantido conversação no mesmo dia. A vítima disse que o réu se aproximou da recepção arrastando-se pelo chão e se levantou atrás de um alto balcão que existe no local. Tal situação fática justifica completamente a diferença de altura relatada pela vítima ao descrever o indivíduo e a efetiva altura do réu. Nas imagens (fls. 143) não é possível visualizar o rosto da pessoa, mas é plenamente possível identificarem-se características similares entre o réu e a pessoa que aparece na imagem. Ademais, a vítima havia visto a pessoa naquele mesmo dia e assistiu às imagens pouco depois, confirmando até as vestimentas (em especial o gorro). Assim, entende-se que com relação a tal vítima há provas suficientes de autoria.

No entanto, o mesmo não ocorre com relação à vítima Gabriel, na medida em que não teve condições de reconhecer o réu como autor do delito. Não há imagens com relação a esse segundo furto, muito embora a vítima tenha relatado a sua existência, não tendo sido providenciada a juntada aos autos pela autoridade policial. Há grande diferença de altura entre a descrição feita pela vítima e a efetiva altura do acusado, sendo que neste caso não há qualquer circunstância fática que possa justificar tamanha disparidade, como ocorre com a outra ofendida. Assim, quanto a tal delito o réu deve ser absolvido.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, eis que o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Inquestionável que teve a posse da res furtiva eis que os bens sequer foram recuperados.

É hipótese de incidência do privilégio, na medida em que se trata de réu tecnicamente primário. O fato de ser portador de mau antecedente (como será visto adiante) não impede a incidência da figura privilegiada, pois o legislador menciona apenas primariedade e valor do bem, sem mencionar qualquer outro critério que possa justificar a não incidência da minorante. No entanto, deixo de substituir a pena por multa, com exclusividade, por entender que é insuficiente diante da existência de mau antecedente e também de outra condenação, já transitada em julgado, por fato posterior.

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após

inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração denexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis para o réu, que possui mau antecedente pela 22ª Vara Criminal Central – autos nº 1515597-32.2020.8.26.0228 – trânsito em julgado para a defesa em 20/09/2021 – fls. 191. Assim, na primeira fase sua pena será majorada em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para cada um dos furtos apurados.

Plenamente viável o reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, já que se refere a fato que ocorreu antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ)

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes bem como causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Em função do privilégio, a pena será reduzida em 1/3, ficando em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade financeira.

Em razão da primariedade técnica e do quantum de penas, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no 155, caput, c.c. § 2º, do Código Penal, o réu ROBERTO DUGLAS VITORINO DE SOUSA, às penas de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime aberto, sendo cada dia-multa no mínimo legal. Outrossim, ABSOLVO-O da imputação de infração ao artigo 155, caput, do Código Penal (vítima G., fato ocorrido em 18/11/2020), o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, ante a pena ora aplicada e substituição por penas restritivas de direito acima procedida, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 161.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA